

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 593/2537

นายเจต ไชยวงศ์

โจทก์

บริษัทเอส.ซี.เอส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม
(ไทยแลนด์) จำกัด

จำเลย

บริษัทเอส.ซี.เอส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม
(ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ให้อุทธรณ์ได้เฉพาะในข้อ
กฎหมายเท่านั้นอุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ภาระการพิสูจน์ในคดีนี้ตกอยู่แก่ฝ่าย
โจทก์ มิใช่ตกอยู่แก่ฝ่ายจำเลยนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์
ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 47)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ จำเลยจ่ายค่านายหน้าจำนวน 119,884.40 บาท
ให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 40)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ว่า พยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าการขายสินค้าของโจทก์อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่านายหน้าการขายจากจำเลย ซึ่งเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ว่า พยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าการขายสินค้าของโจทก์อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่านายหน้าการขายจากจำเลย ซึ่งเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ชลิต ประไพศาล-สมมาตร พรหมานุกูล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ